의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 에스케이텔레콤 주식회사

【특허고객번호】 1-1998-716607-1

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 박종한

【대리인번호】 9-2003-000119-5

【포괄위임등록번호】 2007-057839-7

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2013-0130617

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0077705-82

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 박종한 (서명 또는 인)

의견내용

본 특허출원 제10-2013-0130617호는 2020년 02월 02일 자로,

"이 출원의 특허청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명1: T 끼리 데이터 선물하기 활용하는 방법(https://nuontistorycom/233), 2013.02.01

인용발명2: 공개특허공보 제10-2011-0022172호(2011.03.07)

" 라는 이유로 거절결정 되었습니다.

상기의 거절결정이유를 해소하기 위하여 본 출원인은 본 의견서와 동일자로 보정서를 제출하여 청구범위를 보정하면서,

다음과 같은 내용의 의견을 개진합니다.

다 음

1. 보정내용

[청구항 1](정정)

데이터 통신을 포함하는 이동통신 서비스를 제어하는 장치에 있어서,

사용자 단말 및 과금 관리 장치와 데이터를 송수신하는 인터페이스부;

상기 이동통신 서비스 가입자가 가입한 요금제 및 데이터 선물 서비스를 이용할 수 있는 요금제의 목록을 포함하여 저장하는 저장부; 및

상기 인터페이스부를 통해 상기 사용자 단말로부터 제공자 및 수혜자에 대한 식별 번호 및 선물 데이터 용량을 포함하는 데이터 선물 서비스의 요청을 수신한 경우, 상기 과금 관리 장치에 대해 상기 제공자의 잔여 데이터량이 미리 설정된 용량 이상인지 판단하고, 상기 제공자에 대한 상기 선물 데이터 용량에 상응하는 가상 상세 과금 내역(CDR)을 생성하고, 상기 가상 상세 과금 내역(CDR)에 상응하여 상기 제공자 및 수혜자의 잔여 데이터량을 상기 선물 데이터 용량만큼 가감할 것을 요청하는 제어부; **를 포함하고,**

상기 제어부는,

상기 과금 관리 장치를 통해 상기 수혜자가 가입한 요금제가 한도 요금제에 해당하는지 판단하도록 하고, 상기 판단 결과 한도 요금제에 해당한다고 판단된 경우, 한도 관리 장치에 대하여 상기 수혜자의 잔여 한도를 상기 선물 데이터 용량에 상응하여 증가시키도록 하는 서비스 제어 장치.

[청구항 4](정정)

패킷 데이터 네트워크 게이트웨이(Packet Data Network Gateway, P-GW)로부터 상세 과금 내역(Call Detail Record, CDR)을 전달받아 이동통신 서비스 가입자에 대한 과금을 관리하는 장치에 있어서,

서비스 제어 장치 및 한도 관리 장치와 데이터를 송수신하는 인터페이스부;

상기 이동통신 서비스 가입자가 가입한 요금제 및 해당 요금제에 대한 잔여 데이터량을 포함하여 저장하는 저장부; 및

상기 인터페이스부를 통해 상기 서비스 제어 장치로부터 제공자 및 수혜자의 잔여 데이터량을 선물 데이터 용량만큼 가감하는 요청을 수신한 경우, 제공자의 잔여 데이터량이 미리 설정된 용량 이상인지 판단하고, 상기 제공자에 대한 상기 선물 데이터 용량에 상응하는 가상 상세 과금 내역(CDR)을 생성하고, 상기 저장부에 저장된 상기 제공자의 잔여 데이터량을 상기 가상 상세 과금 내역(CDR)에 상응하여 차감하고, 상기 저장부에 저장된 상기 수혜자의 잔여 데이터량을 상기 선물 데이터 용량만큼 증가시키는 제어부; **를 포함하고,**

상기 제어부는,

상기 수혜자가 가입한 요금제가 한도 요금제에 해당하는지 상기 저장부를 통해 판단하고, 상기 판단 결과 한도 요금제에 해당한다고 판단된 경우, 상기 인터페이스부를 통해 상기 한도 관리 장치에 대하여 상기 수혜자의 잔여 한도를 상기 선물 데이터 용량에 상응하여 증가시킬 것을 요청하는 과금 관리 장치.

[청구항 5](삭제)

[청구항 7](정정)

한도 요금제에 가입한 이동통신 서비스 가입자에 대한 한도를 관리하는 장치에 있어서,

과금 관리 장치 및 코어 망과 데이터를 송수신하는 인터페이스부;

상기 한도 요금제에 가입한 이동통신 서비스 가입자의 잔여 한도를 포함하여 저장하는 저장부; 및

상기 인터페이스부를 통해 상기 과금 관리 장치로부터 제공자의 잔여 데이터량이 미리 설정된 용량 이상인지 판단하고, 상기 제공자에 대한 **선물** 데이터 용량에 상응하는 가상 상세 과금 내역(CDR)을 생성하고, 상기 제공자의 잔여 데이터량을 상기 가상 상세 과금 내역(CDR)에 상응하여 차감하고, 수혜자의 잔여 데이터량을 선물 데이터 용량만큼 증가시킴에 따라 상기 수혜자의 잔여 한도를 선물 데이터 용량에 상응하여 증가시키는 요청을 수신한 경우, 상기 수혜자의 잔여 한도가 잔존하지 않아 데이터 통신이 정지되었는지 상기 저장부를 통해 판단하고, 상기 판단 결과 데이터 통신이 정지되었다고 판단된 경우, 코어 망에 대하여 상기 수혜자의 데이터 통신 정지를 해제하도록 요청하고, 상기 저장부에 저장된 수혜자의 잔여 한도를 상기 선물 데이터 용량에 상응하여 증가시키는 제어부를 포함하는 한도 관리 장치.

[청구항 8](정정)

데이터 통신을 포함하는 이동통신 서비스를 제어하는 방법에 있어서,

사용자 단말로부터 제공자 및 수혜자에 대한 식별 번호 및 선물 데이터 용량을 포함하는 데이터 선물 서비스의 요청을 수신하는 단계; 및

과금 관리 장치에 대해 상기 제공자의 잔여 데이터량이 미리 설정된 용량 이상인지 판단하고, 상기 제공자에 대한 상기 선물 데이터 용량에 상응하는 가상 상세 과금 내역(CDR)을 생성하고, 상기 가상 상세 과금 내역(CDR)에 상응하여 상기 제공자 및 수혜자의 잔여 데이터량을 상기 선물 데이터 용량만큼 가감할 것을 요청하는 단계; **를 포함하고,**

상기 요청하는 단계는,

상기 과금 관리 장치를 통해 상기 수혜자가 가입한 요금제가 한도 요금제에 해당하는지 판단하도록 하고, 상기 판단 결과 한도 요금제에 해당한다고 판단된 경우, 한도 관리 장치에 대하여 상기 수혜자의 잔여 한도를 상기 선물 데이터 용량에 상응하여 증가시키도록 하는 서비스 제어 방법.

[청구항 10](정정)

패킷 데이터 네트워크 게이트웨이(P-GW)로부터 상세 과금 내역(CDR)을 전달받아 이동통신 서비스의 가입자에 대한 과금을 관리하는 방법에 있어서,

서비스 제어 장치로부터 제공자 및 수혜자의 잔여 데이터량을 선물 데이터 용량만큼 가감하는 요청을 수신하는 단계;

상기 제공자의 잔여 데이터량이 미리 설정된 용량 이상인지 판단하고, 상기 제공자에 대한 상기 선물 데이터 용량에 상응하는 가상 상세 과금 내역(CDR)을 생성하는 단계;
상기 제공자의 잔여 데이터량을 상기 가상 상세 과금 내역(CDR)에 상응하여 차감하는 단계; 및
상기 수혜자의 잔여 데이터량을 상기 선물 데이터 용량만큼 증가시키는 단계를 포함하**고,**
상기 증가시키는 단계는,
상기 수혜자가 가입한 요금제가 한도 요금제에 해당하는지 판단하고, 상기 판단 결과 한도 요금제에 해당한다고 판단된 경우, 한도 관리 장치에 대하여 상기 수혜자의 한도를 상기 선물 데이터 용량에 상응하여 증가시킬 것을 요청하는 과금 관리 방법.
[청구항 11](삭제)
[청구항 12](정정)
한도 요금제에 가입한 이동통신 서비스 가입자에 대한 한도를 관리하는 방법에 있어서,
과금 관리 장치로부터 데이터량이 미리 설정된 용량 이상인지 판단하고, **제공자**에 대한 **선물** 데이터 용량에 상응하는 가상 상세 과금 내역(CDR)을 생성하고, 상기 제공자의 잔여 데이터량을 상기 가상 상세 과금 내역(CDR)에 상응하여 차감하고, 수혜자의 잔여 데이터량을 선물 데이터 용량만큼 증가시킴에 따라 상기 수혜자의 잔여 한도를 선물 데이터 용량에 상응하여 증가시키는 요청을 수신하는 단계;
상기 수혜자의 잔여 한도가 잔존하지 않아 데이터 통신이 정지되었는지 판단하는 단계;
상기 판단 결과 데이터 통신이 정지되었다고 판단된 경우, 코어 망에 대하여 상기 수혜자의 데이터 통신 정지를 해제하도록 요청하는 단계; 및
상기 수혜자의 잔여 한도를 상기 선물 데이터 용량에 상응하여 증가시키는 단계를 포함하는 한도 관리 방법.
한편, 전술된 바와 같은 보정된 사항은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면의 요지를 변경하지 않는 범위 내의 보정으로, 특허법 제47조제2항(특허출원의 보정)의 규정에 합당한 보정이라고 사료됩니다.

2. 거절결정이유에 대하여

심사관님께서는 이 건 출원의 청구항 전항에 기재된 발명이 인용발명 1 및 2의 조합으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 진보성을 부정하셨습니다.

그러나 본 출원인은 보정된 본원발명이 인용발명들로부터 용이하게 도출할 수 있는 정도의 것이 아니라고 판단하오며, 이하에서 본원발명과 인용발명들의 대비를 통해, 그 이유를 설명하고자 합니다.

한편 거절예고된 청구항 제1항, 제4항, 제7항, 제8항, 제10항 및 제12항은 각각 동일한 기술적 특징을 카테고리를 달리하여 나타낸 것으로, 이하에서는 보정된 청구항 제4항에 따른 본원발명을 중심으로 인용발명들을 비교 검토하도록 하겠습니다.

가. 본원발명의 요지

보정된 청구항 제4항을 참조하면, 본 발명에 따른 과금 관리 장치는,

패킷 데이터 네트워크 게이트웨이(Packet Data Network Gateway, P-GW)로부터 상세 과금 내역(Call Detail Record, CDR)을 전달받아 이동통신 서비스 가입자에 대한 과금을 관리하는 장치에 있어서,

서비스 제어 장치 및 한도 관리 장치와 데이터를 송수신하는 인터페이스부;

상기 이동통신 서비스 가입자가 가입한 요금제 및 해당 요금제에 대한 잔여 데이터량을 포함하여 저장하는 저장부; 및

상기 인터페이스부를 통해 상기 서비스 제어 장치로부터 제공자 및 수혜자의 잔여 데이터량을 선물 데이터 용량만큼 가감하는 요청을 수신한 경우, 제공자의 잔여 데이터량이 미리 설정된 용량 이상인지 판단하고, 상기 제공자에 대한 상기 선물 데이터 용량에 상응하는 가상 상세 과금 내역(CDR)을 생성하고, 상기 저장부에 저장된 상기 제공자의 잔여 데이터량을 상기 가상 상세 과금 내역(CDR)에 상응하여 차감하고, 상기 저장부에 저장된 상기 수혜자의 잔여 데이터량을 상기 선물 데이터 용량만큼 증가시키는 제어부; 를 포함하고,

상기 제어부는,

상기 수혜자가 가입한 요금제가 한도 요금제에 해당하는지 상기 저장부를 통해 판단하고,

상기 **판단 결과 한도 요금제에 해당한다고 판단된 경우, 상기 인터페이스부를 통해 상기 한도 관리 장치에 대하여 상기 수혜자의 잔여 한도를 상기 선물 데이터 용량에 상응하여 증가**시킬 것을 요청하는 것을 특징으로 합니다.

나. 인용발명의 요지

인용발명 1은 사용자 간 데이터 선물하기를 통해 나의 잔여 데이터를 다른 사람에게 선물하는 방법에 대한 내용을 개시하고 있습니다.

인용발명 2는 다중 접속망을 통해 이동 통신 서비스를 받을 수 있는 단말이 데이터 서비스를 받는 경우에, 일정 패킷량 만큼 데이터 호를 사용할 수 있는 데이터 쿠폰의 잔액이 남아 있으면 선불 잔액으로 처리하고 데이터 쿠폰의 잔액이 소진되면 일반 선불제 또는 후불제 가입자로의 전환이 자동적으로 이루어지게 할 수 있는 내용을 개시하고 있습니다.

다. 본원발명과 인용발명의 대비

인용발명 1은 “T끼리 데이터 선물하기”에 대한 사용 방법을 설명한 블로그에 관한 것으로, 본원발명의 요금제에 따라 제공받은 비과금 데이터량 중 일정 데이터량을 다른 가입자에게 선물로 제공하는 전반적인 기능에 대한 내용을 개시하고 있습니다.

즉 인용발명 1은 “데이터 선물하기 서비스가 가능한 선물하는 사람의 요금제와 선물 받는 사람의 요금제 리스트”에 대한 내용을 개시하고 있고, “데이터를 선물하는 과정에 있어서 선물받는 분의 회선번호 및 잔여 데이터량을 확인하고 선물 데이터량을 선택한 후 선물하는 사람의 식별번호를 통해 SMS 인증 수행 후 선물하기 서비스가 수행되고, 선물 받은 데이터가 별도로 표시되고 데이터 사용시 선물 받은 데이터부터 먼저 차감되는 내용”을 개시하는 점에서 본원발명과 유사점이 있는 것으로 사료됩니다.

그러나 본원발명은 **수혜자가 가입한 요금제가 한도 요금제에 해당하는지를 판단하고, 판단 결과 한도 요금제에 해당한다고 판단된 경우, 수혜자의 잔여 한도를 선물 데이터 용량에 상응하여 증가시키는 점에서 인용발명 1과 차이**가 있는 것으로 사료됩니다.

여기서 "한도 요금제"는 가입자가 자신이 가입한 요금제에 따라 제공받은 비과금 데이터량을 초과하여 계속 데이터 통신을 사용함으로써 추가된 과금이 한도 요금제에 정의된 최대 한도에 도달하면, 가입자의 데이터 통신이 정지되어 더 이상 데이터 통신을 사용할 수 없도록 제한이 설정된 요금제를 의미합니다.

이와 관련하여, 인용발명 2는“관리서버는 SCP로 데이터 쿠폰의 등록에 대한 정보를 통보하고, 이에 따라 SCP는 데이터 쿠폰에 대응된 단말에 대한 패킷 잔량의 업데이트를 수행하여 선불제 과금을 처리하는 구성”하는 내용을 개시하고 있습니다.

여기서 인용발명 2는 **쿠폰에 따라 패킷 잔량을 업데이트 하는 것**이지, 본 발명과 같이 **한도 요금제에 대하여 데이터 한도를 상승시키는 것과는 차이**가 있는 것으로 사료됩니다.

단락 [0036]을 살펴보면, "이에 따라 SCP(110)는 데이터 쿠폰에 대응된 단말에 대한 패킷 잔량의 업데이트를 수행하여 선불제 과금을 처리할 수 있다."와 같이 기재되어 있고,

"예를 들어, **SCP(110)는 단말의 데이터 서비스 요청에 응답하여 등록된 데이터 쿠폰의 패킷 잔량을 확인하여 호 종료 시까지 해당 데이터 서비스를 수락하게 된다.** SCP(110)는 패킷 잔량의 소진 시에는 HLR(140)로 소진 통보를 수행할 수 있고, 이에 연동하여 HLR(140)은 해당 데이터 서비스를 차단할 수 있다,"와 같이 기재하고 있습니다.

즉 인용발명 2에서 데이터 쿠폰에 대응된 단말에 대한 패킷 잔량의 업데이트를 수행하여 선불제 과금을 처리한다는 의미는 선불제 과금의 데이터 범위 내에서 쿠폰의 패킷 잔량을 업데이트 한다는 의미이지, **한도 요금제에 대하여 데이터 한도를 상승시키는 것과는 차이**가 있는 것으로 사료됩니다.

이에 따라 본원발명은 각 가입자의 요금제와 관계 없이 데이터를 선물할 수 있는 효과를 기대할 수 있을 것으로 사료됩니다.

정리하면 본원발명은 인용발명과 비교하여 명확한 구성 상의 차이를 갖고 있고, 이와 같은 구성 상의 차이로 인한 유리한 효과를 발휘한다고 판단되기 때문에, 본원발명은 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 사항은 아니라고 사료됩니다.

3. 결론

이상 설명드린 바와 같이 심사관님께서 통지하신 거절결정서에 대한 출원인의 의견진술을 통해, 심사관님의 거절결정 이유가 해소되었다고 사료되오니, 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정된 명세서에 의거 재심사하시어 본원발명이 특허결정될 수 있도록 선처하여 주시기를 부탁드립니다.